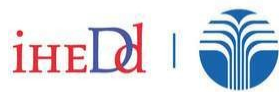


Module 13

13. Le droit fiscal

COMMENCER LE MODULE



L'objectif de ce module est d'**aborder quelques notions essentielles de droit fiscal et de droit minier**. Connaître les différents textes juridiques utiles et être capable de les lire permet de s'informer sur le **système fiscal** d'un pays et recueillir les données fiscales nécessaires au modèle de partage de rente.

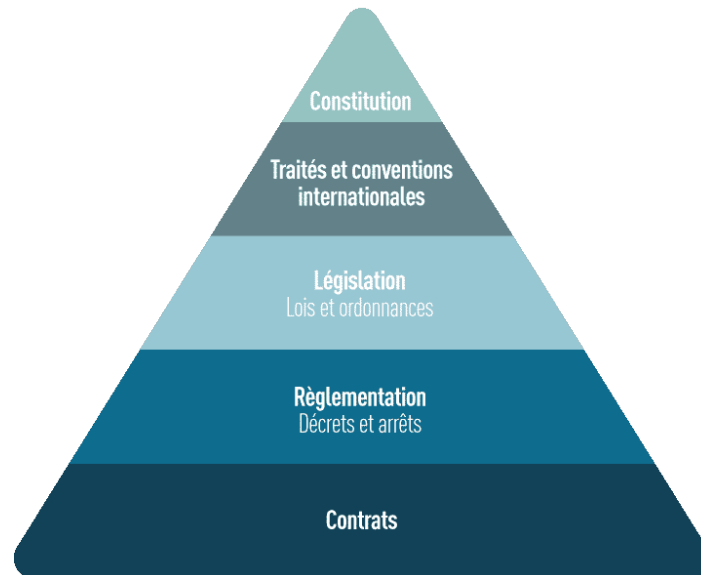
I.1 La hiérarchie des normes

Les **données fiscales** d'une mine sont issues du **droit fiscal** et du **droit minier** du pays. Les **textes légaux** constituent donc la meilleure **source d'information** : la plus complète et la plus fiable.

La hiérarchie des normes

Dans le vocabulaire juridique, une **norme** désigne une **règle de droit**. Au niveau global, le **système juridique** est donc constitué de l'**ensemble de toutes les normes**. Cependant, toutes les normes n'ont pas la même valeur. La valeur d'une norme dépend de son **producteur**, c'est-à-dire de l'autorité qui l'a formulée, souvent de manière écrite, dans un texte juridique.

Afin de garantir la **cohérence** du système juridique et éviter des **conflits** entre des normes potentiellement contradictoires, il existe une **hiérarchie des normes**, en fonction de leur producteur. Cette hiérarchie peut varier selon les pays. Toutefois, il est possible de mettre en évidence une **hiérarchie simplifiée commune** à la plupart des pays, notamment les pays francophones. Cette hiérarchie a été théorisée par Hans Kelsen. Elle peut être représentée sous la forme d'une **pyramide**, au sommet de laquelle se trouve la **Constitution**, puis viennent les **traités et conventions internationales**, la **législation**, la **réglementation** et enfin les **contrats**.



Cette hiérarchie repose sur le principe fondamental selon lequel **toute norme doit respecter les normes d'un niveau supérieur**. Elle ne peut pas les contredire, sous peine de nullité, mais seulement les détailler pour expliquer et faciliter leur mise en œuvre.

- **Le bloc constitutionnel**

Le **bloc constitutionnel** ou **bloc de constitutionalité** regroupe :

- La **Constitution** qui est la **loi fondamentale** qui fixe l'organisation et le fonctionnement de l'État.
- Et éventuellement d'**autres textes** ayant valeur constitutionnelle.

Le bloc constitutionnel arrive tout au **sommet de la hiérarchie des normes**. Aucune autre norme ne peut donc venir la contredire, sous peine d'inconstitutionnalité.

- **Le bloc conventionnel**

Le **bloc conventionnel** ou **bloc de conventionalité** regroupe tous les **Traités et Conventions internationales**, qui sont des engagements pris par l'État vis-à-vis d'autres États ou vis-à-vis d'organisations internationales.

Lorsque le pays appartient à une zone d'intégration régionale (CEDEAO, UEMOA, CEMAC, etc.), le **droit communautaire** fait partie du bloc conventionnel. En théorie, le droit communautaire doit donc primer sur le droit strictement national, même s'il peut parfois en être autrement dans la pratique.

- **Le bloc législatif**

La **législation** ou **bloc législatif** ou **bloc de légalité** regroupe l'ensemble des textes juridiques qui émanent, pour l'essentiel, du **pouvoir législatif**. Le pouvoir législatif appartient au **Parlement**. Il s'agit de toutes les lois, au sens large, à savoir :

- Les **lois organiques** qui sont des lois spéciales car relatives à l'organisation et au fonctionnement des pouvoirs publics. Elles précisent et complètent les dispositions de la Constitution.
- Les **lois ordinaires**, votées par le Parlement.
- Les **ordonnances** qui sont des mesures prises par le pouvoir exécutif dans des domaines qui relèvent normalement du pouvoir législatif. Elles ont notamment pour but de pouvoir faire passer des mesures d'urgence. Le Parlement doit d'abord autoriser le gouvernement à rédiger l'ordonnance qui ne sera valable que pour une durée limitée après signature du chef de l'État. Le Parlement devra ensuite ratifier l'ordonnance avant son délai d'expiration pour lui conférer force de loi.

Le bloc législatif doit se **conformer au bloc constitutionnel et au bloc conventionnel**. Les députés doivent donc voter des lois qui ne sont pas contraires à la Constitution et aux Traités et Conventions Internationales qui engagent le pays.

- **Le bloc réglementaire**

La **réglementation** ou **bloc réglementaire** regroupe l'ensemble des textes juridiques qui émanent, pour l'essentiel, du **pouvoir exécutif**. Le pouvoir exécutif appartient au **gouvernement central** et aux **collectivités locales**. Il est chargé de l'**exécution des lois** et peut rédiger des textes pour expliquer et faciliter la mise en application de la loi, à savoir :

- Les **décrets** qui proviennent du **gouvernement**. Selon les pays, les décrets peuvent être signés par le Président, le Premier Ministre ou les Ministres.
- Les **arrêtés** qui proviennent d'un ou plusieurs **ministères (arrêtés ministériels ou interministériels)** ou de toute autre autorité (**arrêtés préfectoral ou municipal**).

Le bloc réglementaire doit se **conformer au bloc législatif**. Les membres du gouvernement doivent donc rédiger des décrets et des arrêtés qui ne sont pas contraires aux lois votées par le Parlement.

Le bloc réglementaire peut être complété par des **actes administratifs**, qui sont d'un niveau inférieur dans la hiérarchie des normes : circulaires, directives, notes de service, etc. Les actes administratifs doivent alors se conformer au bloc réglementaire.

- **Le bloc contractuel**

Le **bloc contractuel** regroupe tous les **contrats** et autres conventions par lesquels une ou plusieurs personnes, désignées comme les parties, se lient volontairement et s'obligent les unes envers les autres dans les conditions voulues par le contrat. Il peut s'agir par exemple du contrat de travail, contrat de mariage, contrat d'assurance, contrat de vente, contrat de location, etc.

Le bloc contractuel doit se **conformer à tous les autres blocs**. Les parties qui souhaitent se lier par contrat doivent donc rédiger des clauses qui ne sont pas contraires aux lois du pays, sous peine de nullité du contrat dans sa totalité ou des dispositions particulières du contrat qui sont illégales.

La hiérarchie des normes est donc constituée de plusieurs **grands blocs**, dont la position hiérarchique dépend du producteur de la norme. Les cinq principaux blocs ont été présentés ci-dessus. Toutefois, selon les pays et les branches du droit, peuvent également s'ajouter d'autres blocs, tels que la **jurisprudence** ou les **grands principes du droit**. Dans les États qui sont des fédérations, il est nécessaire d'y ajouter par exemple la distinction entre le droit fédéral et le droit de chaque province ou de chaque État.

Comprendre la hiérarchie des normes et connaître les noms des différents textes juridiques selon leur producteur est essentiel pour comprendre le droit, notamment le **droit fiscal** et le **droit minier**.

I.2 Le droit fiscal général

L'essentiel du **droit fiscal général** est regroupé dans le **code général des impôts**, qui peut être modifié, notamment par les **lois de finances** annuelles.

Le droit fiscal

Le **droit fiscal** est la branche du droit relative aux **impôts, taxes, contributions et cotisations sociales**. Il englobe essentiellement la **législation et la réglementation fiscales nationales**, ainsi que le **droit fiscal international**.

- **Les pays francophones**

Dans les **pays francophones**, il existe le plus souvent un **code général des impôts** unique qui regroupe l'essentiel des mesures fiscales.

Ce code est modifié au moins annuellement par une **loi de finances** et éventuellement par une ou plusieurs **lois de finances rectificatives**. Le code général des impôts peut également être modifié par d'autres lois ou des ordonnances spécifiques.

- **Les pays Anglophones**

Dans les **pays anglophones**, il existe une loi distincte pour chaque impôt. Les deux principaux sont l'impôt sur le revenu (**Income Tax Act**) et la taxe sur la valeur ajoutée (**Value Added Tax Act**).

Ces lois peuvent être modifiées individuellement par des lois modificatives (**Income Tax Amendment Act** et **Value Added Tax Amendment Act**) ou collectivement par des lois de finances (**Finance Act** et **Finance Amendment Act**).

Les dispositions législatives de ces impôts sont souvent complétées par des dispositions réglementaires (**Income Tax Regulations** et **Value Added Tax Regulations**).

Le code général des impôts (CGI)

Dans les pays francophones, le **code général des impôts** est le texte fiscal de référence, puisqu'il regroupe l'essentiel des mesures fiscales.

- **D'un recueil de textes autrefois...**

Historiquement, le code général des impôts, était, comme son nom l'indique, un code, c'est-à-dire un **recueil de plusieurs textes**. Dans les pays africains francophones, le code général des impôts datait des indépendances (années 1960) et s'inspirait très largement du code des impôts français.

Le code général des impôts était très fréquemment divisé au moins en deux ou trois textes :

- Le **code des impôts directs et indirects**.
- Le **code de l'enregistrement, du timbre et de l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers**.
- La **taxe sur la valeur ajoutée** faisait également parfois l'objet d'une loi séparée.

- **... à un texte unique aujourd'hui**

Aujourd'hui, le code général des impôts est constitué le plus souvent d'**un seul texte**. Au cours des dernières décennies, de nombreux pays africains francophones ont en effet réformé leur code des impôts pour rassembler dans une unique loi leurs principaux textes fiscaux.

Le code général des impôts est désormais fréquemment divisés en trois ou quatre parties :

- Les **impôts directs** :
 - L'**impôt sur le revenu** : impôt sur les traitements et salaires, impôt sur les revenus fonciers, impôt sur les bénéfices commerciaux ou impôt sur les sociétés, impôt sur les bénéfices

non-commerciaux, impôt sur le revenu des capitaux mobiliers, etc.

- o Les **autres impôts directs**, notamment les contributions forfaitaires à la charge des employeurs.
- Les **impôts indirects** :
 - o La **taxe sur la valeur ajoutée**.
 - o Les **droits d'accises**.
- Les **droits d'enregistrement et de timbre**.
- Le **livre des procédures fiscales**.



Le code général des impôts du Burkina Faso

Fin 2017, le Burkina Faso a réformé en profondeur son code général des impôts.

Les dispositions issues de six textes ont été abrogées :

- Loi n°6/65/AN du 26 mai 1965 portant adoption du **code des impôts directs et indirects**.
- Loi n°26/63/AN du 24 juillet 1963 portant adoption du **code de l'enregistrement, du timbre et de l'impôt sur les valeurs mobilières**.
- Loi n°008-2010/AN du 29 janvier 2010 portant création d'un **impôt sur les sociétés**.
- Loi n°004-2010/AN du 28 janvier 2010 portant institution d'un **livre de procédures fiscales**.
- Loi n°050-2008/AN du 6 novembre 2008 portant institution d'un **prélèvement sur les billets d'avion**.
- Les dispositions de l'article 13, relatives aux **impôts fonciers**, de la Loi n°042-2000/AN du 20 décembre 2000 portant loi de finances pour l'exécution du budget de l'État, gestion 2001.

Elles ont été rassemblés en une seule loi :

- Loi n°058-2017/AN du 20 décembre 2017 portant **code général des impôts** au Burkina Faso.

Les lois de finances (LF)

La **loi de finances** est la loi qui détermine chaque année le **budget de l'État**. Elle permet le recouvrement des **recettes fiscales** et prévoit les **dépenses publiques**. Il est fréquent qu'elle apporte également des modifications au **code général des impôts** et au **tarif des douanes**. Elle peut être révisée ensuite par une ou plusieurs **lois de finances rectificatives** au cours de l'année.

I.3 Le droit fiscal minier

L'essentiel du **droit minier** est regroupé dans le **code minier**, qui peut être complété par plusieurs autres textes, notamment un **décret d'application** et une **convention minière type**.

Le droit minier

Le **droit minier** est la branche du droit relative à l'**exploitation du sous-sol**. Il englobe essentiellement la **législation et la réglementation fiscales nationales**.

- **Les pays francophones**

Dans les **pays francophones**, il existe un **code minier** qui regroupe l'essentiel des mesures minières.

Ce code peut être modifié par les **lois de finances** ou d'autres lois ou ordonnances. Mais dans la pratique, les modifications sont peu fréquentes. Régulièrement, le code minier est plutôt purement et simplement abrogé et remplacé par une nouvelle loi.

Les dispositions législatives du code minier sont souvent complétées par des dispositions réglementaires, prises par le Premier Ministre, le Ministre des Mines et/ou le Ministre des Finances :

- Un **décret d'application** peut préciser les dispositions du code minier.
- Une **convention minière type** est parfois publiée.
- Certaines dispositions de la **fiscalité minière** peuvent faire parfois l'objet de textes supplémentaires, tant réglementaires que législatifs.

- **Les pays anglophones**

Dans les **pays anglophones**, il existe également un code minier (**Minerals and Mining Act**).

Ce code peut être modifié par des lois modificatives (**Minerals and Mining Amendment Act**) ou des lois de finances (**Finance Act** et **Finance Amendment Act**) ou d'autres lois.

Les dispositions législatives du code minier sont souvent complétées par des dispositions réglementaires (**Minerals and Mining Regulations**).

Le code minier

Le **code minier** est le texte minier de référence, puisqu'il regroupe l'essentiel des mesures minières.

- **La propriété publique des ressources minérales**

Dans la plupart des pays, les ressources minérales présentes dans le sol et le sous-sol sont, de par la loi, la **propriété de l'État**. Il s'agit en général de l'un des premiers articles du code minier. Les sociétés minières doivent alors obtenir l'autorisation de rechercher ou d'exploiter du minerai. Cette autorisation prend la forme d'un **titre minier**.

- **Les titres miniers**

Le code minier dresse la liste des différentes **autorisations et titres miniers** qui peuvent être octroyés, ainsi que les droits et obligations qui leur sont associés et leur durée de validité. Le nombre de titres miniers, leur dénomination exacte, ainsi que leurs caractéristiques précises dépendent de chaque pays. Toutefois, il existe deux grandes catégories de titres miniers :

- Les **titres de recherche** permettent la prospection, la reconnaissance et/ou la recherche de substances minérales.
- Les **titres d'exploitation** permettent l'exploitation de minerais à l'échelle artisanale, semi-industrielle ou industrielle.

Cette formation n'a porté que sur l'**exploitation à l'échelle industrielle**.

- **Les dispositions fiscales**

Après avoir passé en revue les différentes autorisations et titres miniers, le code minier aborde plusieurs autres aspects, tels que les normes de sécurité, les conditions de travail et les normes environnementales, et termine souvent par une partie qui concerne les **dispositions fiscales et douanières**.

Cette partie définit les **impôts spécifiques** au secteur minier (**droits fixes, redevance superficielle, redevance minière, taxe sur la rente**) et accorde des **dérogations fiscales et douanières** aux titulaires de titres miniers concernant les impôts et taxes du régime général (**impôt sur les sociétés, impôt minimum forfaitaire, impôt sur le revenu des valeurs mobilières**). Puisque la **participation de l'État** n'est pas à proprement parlé un impôt, elle ne se situe pas dans cette partie mais plutôt généralement dans la section qui est consacrée au titre d'exploitation industrielle.

Les dispositions fiscales du code minier doivent impérativement être lues parallèlement aux dispositions fiscales du **code général des impôts**, puisqu'en l'absence de dispositions contraires dans le code minier, les dispositions fiscales du code général des impôts s'appliquent pleinement aux sociétés minières, comme elles s'appliqueraient à n'importe quelle autre entreprise. Par ailleurs, certaines dispositions concernant les sociétés minières peuvent se situer dans le code général des impôts.

- **La clause de stabilité**

L'exploitation d'une mine est un investissement lourd et long, par conséquent les sociétés minières souhaitent le plus souvent se protéger contre d'éventuelles variations à la hausse de la fiscalité qu'elle devront avoir à supporter. Le code minier peut alors leur accorder une **clause de stabilité**, qui garantit la **stabilité du régime fiscal et douanier**, sous certaines conditions et pour une durée qui diffère selon les pays.



Le code minier du Burkina Faso

En 2015, le Burkina Faso a adopté un nouveau code minier.

Le code minier burkinabé dénombre 2 autorisations et 4 permis.

- **Les titres de recherche :**
 - L'**autorisation de prospection** permet la prospection en surface, pendant 1 an, renouvelable une fois.
 - Le **permis de recherche** permet la recherche de substances minérales, en surface et en profondeur, pendant 3 ans, renouvelable 2 fois.
- **Les titres d'exploitation :**
 - L'**autorisation d'exploitation artisanale** permet l'exploitation à l'échelle artisanale, pendant 2 ans, renouvelables.
 - Le **permis d'exploitation semi-mécanisé** permet l'exploitation à l'échelle semi-industrielle, pendant 5 ans, renouvelables par périodes de 3 ans.
 - Le **permis d'exploitation industrielle de petite mine** permet l'exploitation à l'échelle industrielle, pendant la durée de vie de la mine prévue par l'étude de faisabilité, limitée à 10 ans au

maximum, renouvelables par périodes de 5 ans jusqu'à épuisement du gisement.

- o Le **permis d'exploitation industrielle de grande mine** permet l'exploitation à l'échelle industrielle, pendant la durée de vie de la mine prévue par l'étude de faisabilité, limitée à 20 ans au maximum, renouvelables par périodes de 5 ans jusqu'à épuisement du gisement.

Le décret d'application du code minier

Le code minier est une **loi** adoptée par le **Parlement**. Il appartient ensuite au **gouvernement** de mettre en application cette loi. Pour cela, il peut prendre des mesures réglementaires, notamment un **décret d'application** du code minier, pour en détailler et préciser la mise en œuvre.

Dans certains pays, certaines dispositions relatives à la fiscalité minière peuvent être laissée à l'initiative du gouvernement, telles que la fixation des **droits fixes**, de la **redevance superficiaire** et/ou de la **redevance minière**, qui peuvent alors se trouver dans le décret d'application du code minier.



Le décret d'application du code minier du Burkina Faso

Suite à la réforme de son code minier en 2015, le Burkina Faso a pris en 2017 un nouveau décret d'application de son code minier.

Cependant, au Burkina Faso, ce décret ne contient pas de dispositions fiscales, car les dispositions fiscales minières font l'objet d'un autre décret dédié.

La convention minière type

Lorsqu'une société minière obtient un titre minier, elle signe avec l'État une **convention minière** qui fixe les droits et les obligations des deux parties. Cette convention est négociée entre l'État et l'investisseur. Elle peut comporter des dispositions particulières qui ne sont pas comprises dans les dispositions générales de la loi ou de la réglementation. Aujourd'hui, de plus en plus de codes miniers disposent que les conventions minières ne peuvent pas déroger au code minier, mais cette pratique existait auparavant.

Certains pays publient une **convention minière type**, c'est-à-dire un modèle standard de leur convention minière, afin de servir de base pour la négociation avec la société minière. La convention minière type prend généralement la forme d'un **décret** qui reprend les différentes dispositions législatives et réglementaires, notamment en ce qui concerne la fiscalité qui s'appliquera à la société minière.



La convention minière type du Burkina Faso

Suite à la réforme de son code minier en 2015, le Burkina Faso a publié en 2017 une nouvelle convention minière type. Le régime fiscal y est évoqué.

Autres dispositions relatives à la fiscalité minière

Dans certains pays, toutes les mesures fiscales relatives au secteur minier ne sont pas toujours situées uniquement dans le **code minier** et son **décret d'application**. Des mesures peuvent être également situées dans le **code général des impôts**, les **lois de finances** ou dans d'**autres lois, ordonnances, décrets ou arrêts**.

C'est notamment le cas des **prélèvements spécifiques** au secteur minier (**droits fixes, redevance superficielle** et **redevance minière**) dont la fixation peut faire l'objet d'un décret ou d'un arrêt interministériel du Ministre des Mines et du Ministre des Finances.

I.4 Le titre d'exploitation et la convention minière

Le **droit fiscal** et le **droit minier** contenus dans la **législation et la réglementation** sont des **dispositions générales** qui s'imposent à tous. Toutefois, chaque mine fait également l'objet de **dispositions particulières** qui lui sont propres. Elles sont contenues dans le **titre d'exploitation** et la **convention minière**.

Le titre d'exploitation

Conformément aux dispositions du code minier, le **titre d'exploitation** est le document qui autorise la société minière à **exploiter les ressources du sous-sol** :

- sur une **surface précise**,
- pour **un ou plusieurs minerais définis**, et
- pour une **durée limitée**.

• La convention minière

Lorsqu'une société minière obtient un titre d'exploitation, elle signe avec l'État une **convention minière** qui fixe les **droits et les obligations** des deux parties. Cette convention est négociée entre l'État et l'investisseur. Elle peut comporter des dispositions particulières qui ne sont pas comprises dans les dispositions générales de la loi ou de la réglementation. Aujourd'hui, de plus en plus de codes miniers disposent que les conventions minières ne peuvent pas déroger au code minier, mais cette pratique existait auparavant. De même, il était fréquent que les conventions contiennent des clauses de confidentialité, alors qu'aujourd'hui, de plus en plus d'État obligent à rendre publiques les conventions minières.

Références

Rechercher les *conventions minières en Afrique*

Source :

ResourceContracts.org est une initiative de la Banque Mondiale, du Natural Resource Governance Institute (NRGI) et du Columbia Center on Sustainable Investment (CCSI) pour faciliter l'accès aux conventions minières et pétrolières.

<https://www.resourcecontracts.org/?lang=fr>